

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1708/2537

ธนาคารทหารไทย จำกัด

โจทก์

ผู้ซื้อทรัพย์สิน

โจทก์

นายชูศักดิ์ โลหะนิชชัย

โจทก์

นายเฉลิม เชาววิวัฒน์

จำเลย

นายอุดมศักดิ์ โลหะนิติ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา ในระหว่างฎีกาผู้ซื้อทรัพย์สินอาจกระทำการ จำหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ จำเลยได้หากศาลฎีกา พิพากษาให้จำเลยชนะคดี ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้งด การจำหน่าย

หมายเหตุ โจทก์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์สินจ่ายโอน กรรมสิทธิ์ ในที่ดินพิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์สินได้รับสำเนาคำร้อง แล้ว (อันดับ 121,119)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลย เด็ดขาดและพิพากษา ให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินโฉนด เลขที่ 15497 ตำบลหนองจะบกอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง มีชื่อ จำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีนายชูศักดิ์ โลหะนิชชัย เป็นผู้ซื้อได้ในราคา

130,000 บาท จำเลยยื่นคำร้องว่า ราคาที่ขายต่ำไป ขอให้เพิกถอนการขายที่ดินดังกล่าวและประกาศขายใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 45)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา และต่อมายื่นคำร้องนี้ (อันดับ 113,114)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดไว้ตามคำร้องของ จำเลย (อันดับ 53,76)

อนึ่ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่นายชูศักดิ์โล่ห้วนิชชัยผู้ซื้อทรัพย์ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม คม 2535

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรสั่งห้ามมิให้ นายชูศักดิ์โล่ห้วนิชชัย ผู้ซื้อทรัพย์ ทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในคดีนี้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินและ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรสั่งห้ามมิให้ นายชูศักดิ์โล่ห้วนิชชัย ผู้ซื้อทรัพย์ ทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในคดีนี้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินและ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-สุทธิ นิชรโรจน์-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ